KAPITOLU 261

ATT DWAR L-AWTORITÀ TAD-DJAR

Biex jipprovdi għat-twaqqif ta' enti morali li jkun magħruf bħala l-Awtorità tad-Djar u għall-eżerċizzju minn jew f'isem dik l-Awtorità ta' funzjonijiet dwar id-djar, akkomodazzjoni residenzjali u kummerċjali u faċilitajiet u amenitajiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan; biex jipprovdi għat-trasferiment lil dik l-Awtorità ta' ċerti proprjetajiet; biex jipprovdi dwar it-trasferiment ta' ċertu attiv ieħor; u biex jipprovdi dwar ħwejjeġ anċillari għalihom u konnessi magħhom.

(11 ta' Ottubru, 1976)*

L-ATT XV tal-1976, kif emendat bl-Atti XXV tal-1977, XXIX tal-1979, XLIII tal-1986, XVIII tal-1988, XXIV tal-1995, XVI tal-1997 u XXXII tal-2007; bl-Avviż Legali 423 tal-2007; u bl-Atti XXVIII tal-2007 VII tal-2015, XXVIII tal-2019 u X tal-2023.

Preliminari

1. Dan l-Att jista' jissejjaħ l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir. *Emendat: XXIX. 1979.3; XXVIII. 2007.2; XXXII. 2007.7.*

"art" tinkludi kull bini jew strutturi oħra fuqha;

"Awtorità" tfisser l-Awtorità tad-Djar imwaqqfa bl-artikolu 3;

"Bord" tfisser il-Bord stabbilit bl-artikolu 6;

"iċ-ċessjonarju", dwar l-artikolu 20 ta' dan l-Att, għandha t-tifsira mogħtija lilha b'dak l-artikolu;

"*Chairman*" tfisser iċ-*Chairman* tal-Awtorità u tinkludi, fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 5(2), id-deputat *chairman* jew persuna oħra maħtura biex tagħmilha ta' *chairman*;

"data operattiva", dwar l-artikolu 20, għandha t-tifsira mogħtija lilha b'dak l-artikolu;

"il-jum stabbilit", dwar l-artikolu 12, għandha t-tifsira mogħtija lilha b'dak l-artikolu;

"Kamra" tfisser il-Kamra tad-Deputati;

"il-Kumpannija", għall-għanijiet tal-artikolu 20, tfisser il-kumpannija issa magħrufa bħala l-Mid-Med Finance Corporation Limited† iffurmata b'memorandum u statut ta' assoċjazzjoni iffirmat fl-10 ta' Jannar, 1968 taħt l-isem ta' Barclays Finance Corporation (Malta) Limited, u reġistrata bħala kumpannija mar-Reġistratur tas-Soċjetajiet fl-istess data, liema tibdil ta' isem beda jseħħ fl-1 ta' Ottubru, 1975, bis-saħħa ta' riżoluzzjoni li ttieħdet mill-kumpannija fid-29 ta' Settembru, 1975 u reġistrata mal-imsemmi Reġistratur; u kull riferenza għall-kumpannija sew f'dan l-Att sew x'imkien ieħor, għandha, għall-finijiet ta' dan l-Att,

**Ara* s-subartikolu (2) tal-artikolu 1 kif oriġinarjament promulgat liema subartikolu ġie mħolli barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji u l-Avviż Legali 129 tal-1976.

†B'riżoluzzjoni tad-9 ta' Marzu' 1977, l-isem ġie mibdul għal "Lohombus Corporation Limited" b'effett mill-1 ta' April, 1977.

tinkludi riferenza għall-Kumpannija ikun x'ikun l-isem minn dawk it-tnejn li bih issir ir-riferenza;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għad-djar;

"proprjetà immobbli", dwar l-artikolu 12, għandha t-tifsira mogħtija lilha b'dak l-artikolu;

"self trasferit", dwar l-artikolu 20, għandha t-tifsira mogħtija lilha b'dak l-artikolu;

"sena finanzjarja" tfisser perijodu ta' tnax-il xahar li jagħlaq fil-31 ta' Diċembru:

Iżda s-sena finanzjarja li bdiet fl-1 ta' Ottubru, 2007 għandha tkun għal perjodu ta' ħmistax-il xahar u għandha ttemm fil-31 ta' Diċembru, 2008;

"titolu", fir-rigward tal-artikolu 12, tfisser kull titolu fuq proprjetà immobbli tkun kif tkun imsejħa jew deskritta u tinkludi kull titolu msemmi fl-artikolu 5(*a*), (*b*) u (*ċ*) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi u kull dritt fuq l-imsemmija proprjetà eżerċitat skont id-disposizzjonijiet tal-imsemmija Ordinanza;

Kap. 88.

"uffiċjal pubbliku" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni.

Twaqqif, funzjonijiet u tmexxija tax-xogħol tal-Awtorità

Twaqqif tal-Awtorità tad-Djar. *Emendat: XXVIII. 2007.3.*

3. (1) Għandu jkun hemm korp, li jkun magħruf bħala l-Awtorità tad-Djar.

(2) L-Awtorità tkun enti morali b'personalità ġuridika distinta u tkun tista', bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, tagħmel kuntratti, takkwista, iżżomm u tneħħi kull proprjetà jew drittijiet għall-fini tal-funzjonijiet tagħha, li tħarrek u tiġi mħarrka, u li tagħmel dawk il-ħwejjeġ kollha u dawk it-transazzjonijiet kollha li huma inċidentali jew li jwasslu għall-qadi tal-funzjonijiet tagħha skont dan l-Att.

(3) L-Awtorità għandha tkun magħmula miċ-*Chairman* maħtur taħt l-artikolu 5(2) u mill-Bord imwaqqaf taħt l-artikolu 6.

Funzjonijiet tal-Awtorità. *Emendat: XXV. 1977.2; XLIII. 1986.2; XVIII. 1988.2; XXVIII. 2007.4; X.2023.2.*

4. (1) Tkun funzjoni tal-Awtorità li tiżviluppa, tippromovi jew tiffinanzja l-iżvilupp ta', u li tamministra, *estates* tad-djar u akkomodazzjoni oħra residenzjali u kummerċjali u faċilitajiet u amenitajiet li għandhom x'jaqsmu magħhom, li tippromovi u tiffinanzja *home ownership* u b'mod ġenerali li ttejjeb il-qagħda tad-djar f'Malta.

(2) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att u bla preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (1), l-Awtorità tista':

(*a*) takkwista, iżżomm, tixtri, tamministra u b'kull mod ieħor tiddisponi minn kull proprjetà kemm mobbli kemm immobbli:

Iżda meta tkun qiegħda tneħħi xi proprjetà mhux residenzjali li hi proprjetà tal-Gvern sitwata f'oqsma tad-djar tal-gvern li hija trasferita lill-Awtorità skont l-artikolu 12, l-Awtorità għandha taġixxi skont id-disposizzjonijiet tal-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li għandhom għall-finijiet ta' dan il-proviso japplikaw *mutatis mutandis* għall-Awtorità; Kap. 268.

(*b*) tiżviluppa, jew tieħu ħsieb l-iżvilupp ta', kull art għal skopijiet residenzjali u kummerċjali u għal skopijiet konnessi ma' dan jew anċillari għalih;

(*ċ*) tibni, jew tieħu ħsieb il-bini ta', kull proprjetà għal skopijiet residenzjali u kummerċjali u għal skopijiet konnessi ma' dan jew anċillari għalih;

(*d*) tipprovdi, timmaniġġa, tamministra u tirrevedi skemi relatati ma' djar;

(*e*) tamministra, tmantni, iżżomm fi stat tajjeb, tagħmel tiswijiet strutturali ta' akkomodazzjoni residenzjali u kummerċjali u tiswijiet ġenerali ta' arei komuni ta' proprjetajiet li huma proprjetà tagħha jew amministrati minnha u faċilitajiet u kumditajiet relatati;

(*f*) tiżviluppa u ssebbaħ arei li jdawru proprjetajiet li huma proprjetà tagħha jew amministrati minnha, inklużi arei pubbliċi, ġonna, faċilitajiet rikreattivi u spazji miftuħin;

(*g*) tagħmel riġenerazzjoni urbana u tal-pajsaġġ;

(*h*) twettaq żgumbramenti u spezzjonijiet skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 29, u tinforza d-drittijiet tagħha fil-liġi jew skont l-iskemi amministrati mill-Awtorità, jew id-drittijiet kuntrattwali tagħha li joħorġu mill-kuntratti ta' kiri tagħha ma' terzi benefiċjarji tal-iskemi tagħha fil-każijiet kollha relatati ma' proprjetà li hija proprjetà tagħha jew amministrata minnha;

(*i*) tiġbor kera, ċens jew annwalitajiet jew arretrati oħra mill-proprjetajiet li huma proprjetà tagħha jew amministrati minnha;

(*j*) tassumi s-setgħat, drittijiet u obbligi kollha vestiti fid-Direttur tal-Akkomodazzjoni Soċjali li joħorġu mill-Att dwar id-Djar jew xi liġi oħra; Kap. 125.

(*k*) tiffinanzja l-akkwist u l-iżvilupp ta' kull art, kemm jekk dan l-akkwist jew żvilupp ikun se jsir mill-Awtorità kemm jekk minn oħrajn, inklużi individwi;

(*l*) tagħmel kwalunkwe xorta ta' investiment u, jew tamministra kwalunkwe flus li tirċievi mingħand entitajiet pubbliċi kif hija tqis xieraq u spedjenti skont il-funzjonijiet tagħha;

(*m*) tagħmel dawk il-ħlasijiet, kemm b'mod ta' sussidju kemm b'mod ieħor, li hi tista' tqis xieraq għal kull skop imsemmi hawn qabel jew għal kull skop ieħor li għandu x'jaqsam mal-funzjonijiet tagħha;

(*n*) taġixxi bi ftehim mal-Gvern bħala aġent biex twettaq,

jew biex tmexxi ’l quddiem il-politika tal-Gvern dwar id-djar, inkluż kull proġett jew pjan tal-Gvern dwar id-djar;

(*o*) tagħti pariri lill-Ministru dwar kull ħaġa li għandha x’taqsam mal-funzjonijiet tagħha jew li l-Ministru jista’ minn żmien għal żmien jibgħat lill-Awtorità għall-parir;

(*p*) talloka proprjetajiet li huma proprjetà tagħha jew amministrati minnha u tittrasferixxi limitatament dawk il-proprjetajiet li huma proprjetà tagħha lil persuni, kemm fiżiċi u ġuridiċi, skont iċ-ċirkostanzi, li jikkwalifikaw sabiex jibbenefikaw mill-iskemi attivi ta’ akkomodazzjoni soċjali kif ippubblikati, ġestiti, amministrati u riveduti mill-Awtorità minn żmien għal żmien;

(*q*) tirrikonoxxi kwalunkwe persuni fiżiċi u, jew ġuridiċi bħala inkwilini fi proprjetà tagħha jew amministrati minnha;

(*r*) talloka proprjetajiet li huma proprjetà tagħha jew amministrati minnha u tittrasferixxi limitatament dawk il-proprjetajiet li huma proprjetà tagħha lil fondazzjonijiet, assoċjazzjonijiet, għaqdiet volontarji jew persuni ġuridiċi oħra rikonoxxuti bħala hekk mill-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji, li jikkwalifikaw bħala benefiċjarji skont l-iskemi attivi ta’ akkomodazzjoni speċjalizzata kif ippubblikati, ġestiti, amministrati jew riveduti mill-Awtorità minn żmien għal żmien;

(*s*) b’mod ġenerali tagħmel kull ħaġa li tkun inċidentali jew li twassal biex jintlaħqu kwalunkwe funzjonijiet tagħha jew biex teżerċita kwalunkwe mis-setgħat tagħha."

(3) Id-disposizzjonijiet li ġejjin għandhom iseħħu dwar il-funzjonijiet u s-setgħat tal-Awtorità:

(*a*) meta l-funzjoni jew setgħa tinvolvi l-iżvilupp ta’ art biex jittella’ jew isir xi bini fuqha, jew biex isiru tiswijiet stutturali jew manutenzjoni ta’ xi bini jew xogħlijiet oħra, l-Awtorità tista’ taqdi dawk il-funzjonijiet direttament jew billi tagħti appalti;

(*b*) kull funzjoni jew setgħa oħra tal-Awtorità tista’, bl-approvazzjoni tal-Ministru, u għandha jekk il-Ministru hekk jordna, tiġi moqdija jew eżerċitata b’xi dipartiment tal-Gvern, jew korp jew persuna oħra, bħala aġent tal-Awtorità;

(*ċ*) il-qadi jew l-eżerċizzju ta’ xi funzjoni jew setgħa tal-Awtorità kif provdut f’dan is-subartikolu għandhom isiru taħt arranġamenti miftehma bejn l-Awtorità u l-aġent tagħha u skont id-direttivi li l-Awtorità tista’ minn żmien għal żmien tagħti lill-aġent tagħha.

(4) Minkejja kull liġi oħra, meta xi funzjoni jew setgħa tal-Awtorità tiġi moqdija jew eżerċitata permezz ta’ aġent kif provdut

fis-subartikolu (3), l-azzjonijiet kollha u l-atti u l-proċeduri kollha ġudizzjarji li jinħolqu minn jew għandhom x'jaqsmu ma' kull ħaġa li dwarha l-aġent jimxi għal u f'isem l-Awtorità għandha tittieħed u ssir minn u kontra dak l-aġent f'isem l-Awtorità.

(5) Biex taqdi kull funzjoni tagħha skont dan l-Att, l-Awtorità tista', bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru mogħtija wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, tissellef jew tiġbor flus b'dak il-mod, mingħand dik il-persuna, korp jew awtorità, u taħt dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li l-Ministru, wara konsultazzjoni kif intqal qabel, jista' japprova bil-miktub.

(6) Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jagħmel avvanzi lill-Awtorità ta' dawk is-somom li hu jaqbel li jkunu meħtieġa mill-Awtorità biex taqdi kull funzjoni tagħha skont dan l-Att, u jista' jagħmel dawk l-avvanzi fuq dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li, wara l-imsemmija konsultazzjoni, jidhirlu xierqa. Kull avvanzi bħal dawk jistgħu jsiru mill-Ministru responsabbli għall-finanzi mill-Fond Konsolidat, u mingħajr approprjazzjoni oħra ħlief dan l-Att, b'*warrant* iffirmat minnu li jawtorizza lill-*Accountant General* biex jagħmel dawk l-avvanzi.

(7) L-Awtorità tista', bil-kunsens tal-Ministru, tieħu sehem fil-formazzjoni ta' kumpanija, fondazzjoni, assoċjazzjoni jew kwalunkwe korp ġuridiku ieħor li jkun rikonoxxut skont id-dispożizzjonijiet tat-Tieni Skeda li tinsab mal-Kodiċi Ċivili, jew tidħol fi proġetti bi sħab jew f'soċjetà bil-għan li tkun tista' twettaq kwalunkwe mill-funzjonijiet tagħha.

Funzjonijiet tal-Awtorità.
Miżjud: X.2023.2.
Kap. 16.

4A. (1) L-Awtorità għandu jkollha l-funzjoni li tissorvelja l-attivitajiet u l-kirjiet residenzjali privati kollha li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Att dwar Kirjiet Residenzjali Privati, biex tiżgura li dawn il-kirjiet residenzjali privati kollha jkunu skont ir-rekwiżiti tal-imsemmi Att u tista' għal tali skop titlob u tikseb l-assistenza tal-Korp tal-Pulizija, kull dipartiment tal-Gvern jew kwalunkwe aġenzija tal-Gvern.

Monitoraġġ ta' Kirjiet Residenzjali Privati.
Miżjud: XXVIII.2019.46.
Kap.604.

(2) L-Awtorità għandha tkun speċifikament intitolata li tissorvelja:

(*a*) dawk il-kirjiet residenzjali privati magħmula wara d-dħul fis-seħħ tal-imsemmi Att;

(*b*) kwalunkwe okkupazzjoni mingħajr titolu skont l-artikolu 20 tal-imsemmi Att li teżisti wara d-dħul fis-seħħ tal-imsemmi Att:

Iżda l-oneru tal-prova li kwalunkwe attività ta' kiri mhix konformi mar-regoli fis-seħħ dak iż-żmien huwa fuq l-Awtorità:

Iżda wkoll li l-Awtorità għandu jkollha d-dritt li tirrappreżenta kull okkupant mingħajr titolu fi kwalunkwe proċedura taħt l-artikolu 21 tal-Att dwar Kirjiet Residenzjali

Kap.604.

Privati.

Organizzazzjoni tal-Panel ta' Arbitraġġ ghal Kirjiet Residenzjali Privati.
Mižjud: XXVIII.2019.46.

4B. L-Awtorità ghandha wkoll tamministra u torganizza l-Panel ta' Arbitraġġ ghal kirjiet residenzjali privati u tassumi kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u l-impjegati tagħha.

Ġbir ta' informazzjoni u pubblikazzjoni ta' statistika, indiċi, linji gwida u dokumenti ta' politika.
Mižjud: X.2023.3.
Kap. 604.

4Ċ. L-Awtorità tista' wkoll tiġbor informazzjoni, dettalji u statistika dwar l-attivitajiet u l-kirjiet residenzjali kollha li jaqgħu fil-kamp ta' applikabbiltà tal-Att dwar Kirjiet Residenzjali Privati, sabiex tanalizza sitwazzjonijiet fattwali li jirriżultaw fis-suq tal-kirjiet residenzjali privati u sussegwentament, kemm waħidha kif ukoll b'kollaborazzjoni ma' entitajiet pubbliċi oħra, tista' minn żmien ghal żmien wkoll tippubblika statistika, indiċi tal-prezzijiet, linji gwida u dokumenti ta' politika dwar il-kirjiet residenzjali privati f'Malta u Għawdex.

Tneħħija ta' oġġetti li jikkostitwixxu ingombru fil-partijiet komuni.
Mižjud: X.2023.4.

4D. (1) Fejn persuna tħalli oġġetti li jikkostitwixxu ingombru fil-partijiet komuni, jew fuq kwalunkwe art, jew ġewwa proprjetà tal-Awtorità jew b'xi kwalunkwe mod proprjetà amministrata mill-Awtorità skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew li fuqha l-Awtorità teżerċita kwalunkwe jedd li joħroġ minn ftehim viġenti ma' terzi, u dan mingħajr il-permess espress tal-Awtorità, u tali ingombru jfixkel il-jeddijiet ta' terzi jew tal-Awtorità u dan minkejja n-notifika ta' att ġudizzjarju lill-persuna mill-Awtorità, li jkun fiha ordni sabiex jitneħħa l-oġġett ta' ingombru fi żmien ħmistax (15)-il jum mid-data tan-notifika, iċ-Chairman u, jew uffiċjali tal-Awtorità kif delegati mill-istess Chairman, ghandu jkollhom is-setgħa li jneħħu dawn l-oġġetti ta' ingombru.

(2) Fil-każ tas-subartikolu (1) l-ispejjeż inkorsi mill-Awtorità biex jitneħħew dawn l-oġġetti ta' ingombru ghandhom jiġu meqjusa bħala dejn dovut lill-Awtorità u l-Awtorità ghandu jkollha l-jedd li tirkupra dan id-dejn skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(3) L-Awtorità ghandu jkollha l-jedd li tiddisponi mill-oġġetti li jikkostitwixxu ingombru kif jidhrilha xieraq u opportun jekk fi żmien sebat (7) ijiem li tneħħi l-oġġetti skont is-subartikolu (1), is-sid tal-oġġetti ta' ingombru ma jiġborhomx mingħand l-Awtorità.

(4) Fi kwalunkwe każ l-Awtorità ma ghandhiex tkun responsabbli ghal kwalunkwe danni jew ħsarat, minbarra dawk li jinħolqu biss mir-responsabbiltà ghan-negligenza grossolana tagħha.

Drittijiet tal-Awtorità tad-Djar bħala amministratur tal-proprjetajiet residenzjali pubbliċi.
Mižjud: X.2023.5.

4E. (1) L-Awtorità tad-Djar ghandu jkollha l-jedd tistitwixxi kwalunkwe proċeduri amministrattivi jew ċivili li l-Awtorità tista' tagħmel użu minnhom skont il-liġi f'każ illi jinstab:

(*a*) illi kwalunkwe persuna jew persuni qegħdin jokkupaw kwalunkwe proprjetà u, jew art li tkun proprjetà tal-Awtorità u, jew amministrata mill-Awtorità mingħajr kwalunkwe titolu validu skont il-liġi jew permezz ta'

kwalunkwe pretensjonijiet abbużivi li jmorru kontra d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, ta' ftehim viġenti bejn l-Awtorità u terzi, jew kwalunkwe regolamenti oħra jew ordni magħmula taħt dan l-Att;

(*b*) illi twettqet kwalunkwe alterazzjoni jew bidla strutturali ġewwa kwalunkwe proprjetà li l-Awtorità hija s-sid tagħha mingħajr il-kunsens espress tal-Awtorità, jew twettaq xi żvilupp fuq kwalunkwe art jew arja li l-Awtorità hija s-sid tagħha mingħajr il-kunsens espress tal-Awtorità jew jekk kwalunkwe persuna tonqos milli tikkonforma jew li tara li jkun hemm konformità ma' kwalunkwe kondizzjoni, restrizzjoni, jew limitazzjoni oħra imposta mill-Awtorità;

(*ċ*) illi xi persuna jew persuni biddlu l-użu tal-proprjetà minn dak oriġinarjament stipulat fi kwalunkwe ftehim mal-Awtorità mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-istess Awtorità; u

(*d*) illi xi persuna jew persuni kkawżaw ħsara, danni u distruzzjoni fuq il-proprjetà tal-Awtorità jew ta' terzi minħabba atti jew ommissjonijiet tal-persuna jew persuni u, jew jekk dik il-persuna jew dawk il-persuni kisru wkoll it-termini u, jew kondizzjonijiet tal-ftehim eżegwit mal-Awtorità, kif applikabbli.

(2) Fil-każijiet stipulati f'dan l-artikolu, l-ispejjeż inkorsi mill-Awtorità biex jiġu rimedjati dawn il-vjolazzjonijiet għandhom jiġu meqjusa bħala dejn dovut lill-Awtorità u l-Awtorità għandu jkollha l-jedd li tirkupra dan id-dejn skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(3) L-Awtorità għandu jkollha l-jedd li tagħmel talba speċifika lil Qorti jew Tribunal kompetenti sabiex kwalunkwe persuna u, jew persuni li jkunu wettqu kwalunkwe alterazzjoni jew bidla strutturali kontemplata fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (1) ireġġgħu lura l-proprjetà in kwistjoni fil-kondizzjonijiet li kienet fihom qabel ma ġiet effettwata l-alterazzjoni jew bidla li tinstab li tkun qiegħda tikser id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe ftehim eżegwit mal-Awtorità, u dan l-ordni għandu jitwettaq unikament għas-spejjeż tal-persuna jew persuni li kkawżaw dawn il-bidliet illeċiti.

(4) Fi kwalunkwe każ, l-Awtorità m'għandhiex tkun responsabbli għal kwalunkwe danni jew ħsarat ikkawżati mill-atti u, jew ommissjonijiet tal-okkupanti ta' proprjetajiet residenzjali li huma proprjetà tal-Awtorità jew amministrati minnha, meta tali atti u, jew ommissjonijiet jinstabu li twettqu mill-imsemmija okkupanti mingħajr il-kunsens tal-Awtorità kif kontemplat f'dan l-artikolu.

Tmexxija tax-xogħol tal-Awtorità. *Emendat: XXVIII. 2007.5; X.2023.6.*

5. (1) L-affarijiet, in-negozju u t-twettiq tal-funzjonijiet tal-Awtorità għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-Bord:

Iżda bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7A u għal kwalunkwe direttiva tal-imsemmi Bord, it-tmexxija amministrattiva tal-Awtorità, l-organizzazzjoni u t-tfassil ta' kwalunkwe pjan ta' ħidma

tal-Bord, il-komunikazzjoni formali tad-deċiżjonijiet uffiċjali lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-direttivi li jittieħdu mill-istess Bord, għandhom ikunu r-responsabbiltà taċ-Chairman tal-Awtorità, li għandu jkollu wkoll dawk is-setgħat l-oħra li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu mogħtija lilu mill-Bord.

(2) Iċ-*Chairman* tal-Awtorità għandu jinħatar mill-Ministru għal dak il-perijodu li l-Ministru jidhirlu xieraq. Il-Ministru jista' wkoll isemmi membru ieħor tal-Awtorità bħala viċi *chairman*, u l-membru li jiġi hekk appuntat ikollu s-setgħat kollha u jaqdi dawk il-funzjonijiet kollha ta' *Chairman* fin-nuqqas tiegħu jew meta dan ma jkunx jista' jagħmilha ta' *chairman*, jew meta jkun bil-vakanzi, jew matul xi żmien li l-kariga ta' *chairman* tkun battala; u l-Ministru jista' wkoll, f'kull waħda miċ-ċirkostanzi msemmija, jaħtar persuna oħra bħala *chairman* u f'dak il-każ id-disposizzjonijiet ta' qabel għandhom japplikaw dwar dik il-persuna.

Bord ta' Diretturi tal-Awtorità tad-Djar.
Sostitwit: XXVIII. 2007.6. Emendat: VII. 2015.3.

6. (1) Ikun hemm Bord ta' Diretturi tal-Awtorità tad-Djar, li jkun magħmul miċ-*Chairman* u mill-inqas sitta iżda mhux aktar minn ħdax-il membru bid-dritt tal-vot.

(2) Il-membri tal-Bord għandhom jinħatru mill-Ministru minn fost persuni li fil-fehma tiegħu jkunu kwalifikati minħabba f'li jkollhom esperjenza u jkunu wrew ħila fi ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' djar jew żvilupp ta' proprjetà, kummerċ bankarju, finanzi, arkitettura, disinn, politika soċjali, *management*, organizzazzjoni ta' ħaddiema jew prinċipali, industrija, kummerċ jew amministrazzjoni, u l-Ministru jista' wkoll jagħżel membru wieħed jew aktar minn fost uffiċjali pubbliċi. Wieħed mill-membri għandu jkun persuna b'diżabilità.

(3) Il-Bord għandu jkun responsabbli għall-formulazzjoni ta' *policies* li l-Awtorità jkollha timxi fuqhom fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha. Fid-determinazzjoni tal-*policies* il-Bord għandu jsegwi dawk il-linji gwida skont ma jistgħu jkunu mfasslin mill-Gvern. Dawk il-*policies* għandhom ikunu miktuba u għandhom isiru pubbliċi.

(4) Il-membri tal-Bord għandhom jirċievu, mill-fondi tal-Awtorità, dik ir-rimunerazzjoni li l-Ministru jista', minn żmien għal żmien, jiddeterimina.

Kap. 9.

(5) Id-disposizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali fir-rigward ta' uffiċjali jew impjegati pubbliċi għandhom japplikaw għall-membri tal-Bord u għall-uffiċjali u impjegati l-oħra kollha tal-Awtorità.

(6) Persuna tkun skwalifikata milli tinħatar u tibqa' membru tal-Awtorità jekk:

(*a*) tkun membru tal-Kamra tad-Deputati jew ta' Kunsill Lokali, jew tkun kandidat għal elezzjoni għall-Kamra tad-Deputati jew għal Kunsill Lokali; jew

(*b*) ikollha dak l-interess finanzjarju jew dak l-interess ieħor f'xi impriża jew attività li x'aktarx ma jħallihiex taqdi sewwa dmirijietha bħala membru tal-Awtorità; jew

(*ċ*) tkun inkapaċitata jew interdetta legalment; jew

(*d*) kienet iġġudikata falluta jew tkun għamlet ftehim jew arranġament mal-krediturі tagħha; jew

(*e*) tkun instabet ħatja ta' reat li jolqot il-fiduċja pubblika jew ta' serq jew ta' frodi jew li tkun xjentement irċeviet proprjetà miksuba b'serq jew frodi.

(7) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (8), il-membri tal-Awtorità għandhom iżommu l-kariga għal dak iż-żmien u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li l-Ministru jidhirlu xierqa; u membru jista', meta jispiċċa minn membru, jinħatar mill-ġdid.

(8) Membru tal-Awtorità jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu b'ittra indirizzata lill-Ministru; u jekk waqt li jkun fil-kariga jinbidel il-Ministru, kull membru tal-Awtorità għandu joffri r-riżenja tiegħu lill-Ministru l-ġdid.

(9) Membru tal-Awtorità jista' jitneħħa mill-kariga mill-Ministru jekk, fil-fehma tal-Ministru, dak il-membru ma jkunx tajjeb biex ikompli fil-kariga jew ma jkunx baqa' kapaċi biex jaqdi, jew ma jkunx qed jaqdi b'mod xieraq id-dmirijiet tiegħu bħala membru; jew f'kull waħda miċ-ċirkostanzi li jiskwalifikaw lil dik il-persuna milli tibqa' membru tal-Awtorità.

(10) Il-ħatra u t-terminazzjoni tal-kariga ta' kull persuna bħala membru tal-Awtorità għandha tkun notifikata fil-Gazzetta.

(11) Kull membru tal-Awtorità li jkollu xi interess dirett jew indirett f'xi kuntratt magħmul jew li jkun propost li jsir mill-Awtorità, li ma jkunx interess li jiskwalifika lil dak il-membru milli jibqa' membru, għandu juri n-natura tal-interess tiegħu fl-ewwel laqgħa tal-Bord wara li jkun sar jaf bil-fatti rilevanti; dak il-fatt għandu mbagħad jiġi reġistrat fil-minuti tal-Bord, u l-membru li jkollu dak l-interess għandu jirtira minn kull laqgħa li dak il-kuntratt jiġi diskuss fiha jew deċiż mill-Bord. Dak l-interess għandu jiġi mgħarraf lill-Ministru mingħajr dewmien. Meta l-interess tal-membru jkun hekk li jiskwalifikah milli jibqa' membru, dan għandu minnufih jirrapporta l-fatt lill-Ministru u jagħti r-riżenja tiegħu.

Disposizzjonijiet dwar laqgħat tal-Bord.
Emendat: XXVIII. 2007.7. X.2023.7.

7. (1) Il-Bord għandu jiltaqa' kull meta jkun meħtieġ jew spedjenti, iżda fl-ebda każ mhux inqas minn darba kull sitt (6) ġimgħat. Il-laqgħat tal-Bord għandhom jissejħu miċ-*Chairman* jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba ta' tnejn mill-membri l-oħra. Bla ħsara għall-ħtiġijiet l-oħra ta' dan l-Att, ebda deċiżjoni tal-Bord ma tkun valida jekk ma jkollhiex l-approvazzjoni ta' maġġoranza tal-membri tal-Bord.

(2) Nofs in-numru tal-membri li għal dak iż-żmien ikunu jiffurmaw il-Bord għandhom jagħmlu *quorum* f'kull laqgħa tal-Bord. Id-deċiżjonijiet jittieħdu b'maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u li jivvotaw. Iċ-*Chairman*, jew membru ieħor li jkun qed jippresjedi fil-laqgħa, ikollu vot oriġinali u, fil-każ ta' voti ndaqs, vot deċiżiv.

(3) Fin-nuqqas taċ-*Chairman* f'xi laqgħa tal-Bord, id-deputat *chairman*, jew persuna oħra maħtura biex tagħmila ta' *chairman*,

jew, jekk ma jkun hemm ebda membru ieħor jew persuna oħra hekk imsemmija jew maħtura, il-membru tal-Bord li jingħażel għal hekk mill-membri l-oħra preżenti, għandu jippresjedi f'dik il-laqgħa tal-Bord.

(4) Bla ħsara tad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1), ebda egħmil jew proċediment tal-Bord ma jkun invalidat biss minħabba f'xi vakanza fost il-membri. Kull egħmil li jsir minn xi persuna li taġixxi *in bona fide* bħala membru tal-Bord ikun validu daqslikieku kien membru minkejja xi difett fil-ħatra jew fil-kwalifika tiegħu; u ebda egħmil jew proċediment tal-Bord ma jiġi attakkat minħabba l-kontravvenzjoni minn membru ta' xi waħda mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 6(11).

(5) Bla ħsara tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Bord jista' jirregola l-proċedura tiegħu stess.

(6) Għandhom jinżammu l-minuti tal-proċeduri tal-Bord u ta' kull kumitat tiegħu. Għal dan il-fini u biex jinżammu d-dokumenti rilevanti, il-Ministru għandu jinnomina persuna biex taġixxi bħala segretarju tal-Bord għal dak il-perijodu u b'dawk il-pattijiet li l-Ministru jista' jqis xierqa. Is-segretarju tal-Bord ma jkollux vot.

Ħatra ta' Uffiċjal Kap Eżekuttiv. *Miżjud: X.2023.8.*

7A. (1) Il-Ministru għandu, wara konsultazzjoni maċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi tal-Awtorità, jaħtar Uffiċjal Kap Eżekuttiv. Tali ħatra għandha tkun għal perjodu ta' tliet (3) snin li tista' tiġi estiża għal perjodi oħra ta' tliet (3) snin kull wieħed. Il-kundizzjonijiet li jappartjenu għall-kwalifika għall-ħatra tal-membri tal-Bord u tal-kariga tagħhom bħala membri tal-Awtorità msemmija fl-artikolu 6 għandhom jappartjenu wkoll għall-ħatra tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

(2) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu fuq talba tal-Bord jattendi l-laqgħat tal-Bord iżda ma għandux jivvota f'tali laqgħat:

Iżda l-Awtorità tista', jekk jidhrilha xieraq, titlob lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv sabiex ma jattendix għal kwalunkwe mil-laqgħat jew xi parti mil-laqgħa li matulha jiġu diskussi r-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet meħuda mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

(3) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Awtorità kif stabbiliti mill-Bord. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu:

(*a*) jassumi s-superviżjoni u l-kontroll ġenerali tad-Dipartimenti mmexxija mill-Kapijiet Eżekuttivi, inkluż it-twaqqif ta' Unitajiet, Diviżjonijiet u Sezzjonijiet li fil-fehma tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jistgħu jkunu meħtieġa għall-funzjonament xieraq tal-Awtorità u jassenja lill-imsemmija dipartimenti d-dmirijiet rispettivi tagħhom;

(*b*) jikkoordina l-ħidmiet tad-Dipartimenti, l-

Unitajiet, id-Diviżjonijiet u s-Sezzjonijiet u jassenja lid-Dipartimenti dawk id-dmirijiet li huma minn, jew skont, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att vestiti f'dawk id-Dipartimenti, l-Unitajiet, id-Diviżjonijiet u s-Sezzjonijiet;

(*ċ*) jiżviluppa l-istrateġiji meħtieġa għall-implimentazzjoni kontinwa tal-objettivi tal-Awtorità;

(*d*) jagħti l-parir tiegħu dwar kwalunkwe kwistjoni riferuta lilu jew dwar kwalunkwe kwistjoni li fuqha huwa jqis li l-parir tiegħu jkun meħtieġ jew spedjenti;

(*e*) iwettaq dawk il-funzjonijiet u d-dmirijiet l-oħra li l-Bord jista' jassenja lilu minn żmien għal żmien;

(*f*) jistabbilixxi u jikkoordina gruppi ta' ħidma li jiġu mwaqqfa minn żmien għal żmien sabiex jabbozzaw regolamenti.

(4) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ma għandux ikollu l-ebda kariga jew pożizzjoni oħra mingħajr il-kunsens tal-Bord tal-Awtorità.

(5) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv jista' jitkeċċa mill-Bord fi kwalunkwe żmien għal raġuni ġusta u għandha tiġi meqjusa bħala raġuni ġusta jekk il-Bord jiddetermina li huwa ma jkunx laħaq il-miri u l-objettivi stabbiliti għalih mill-Bord.

(6) Fin-nuqqas tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, jew jekk l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ma jkunx jista' jaqdi l-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, kemm jekk skont din jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, iċ-Chairperson tal-Bord jista', wara konsultazzjoni mal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, jaħtar kwalunkwe wieħed mill-uffiċjali jew impjegati tal-Awtorità sabiex jaġixxi bħala Aġent Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

Rappreżentanza ġuridika tal-Awtorità.
Emendat: XXVIII. 2007.8.

8. (1) Bla ħsara għad-disposizzjoni tal-artikolu 4(4), ir-rappreżentanza ġuridika tal-Awtorità tkun vestita fiċ-*Chairman*:

Iżda l-Awtorità tista' tinnomina wieħed jew aktar mill-membri l-oħra tal-Bord, jew mill-uffiċjali jew impjegati tal-Awtorità, biex jidhru f'isem jew minflok l-Awtorità f'kull proċeduri ġudizzjarji u f'kull att, kuntratt, kitba jew dokument ieħor ikun li jkun.

(2) Kull dokument li jidher li jkun att magħmul jew maħruġ mill-Awtorità u li jkun iffirmat miċ-*Chairman* f'isem l-Awtorità jkun ammess bħala prova u għandu, sakemm ma jiġix ippruvat kuntrarju, jitqies li hu att magħmul jew maħruġ mill-Awtorità.

Relazzjonijiet bejn il-Ministru u l-Awtorità.
Emendat: XXVIII. 2007.9.

9. (1) Il-Ministru għandu minn żmien għal żmien jikkomunika lill-Awtorità d-direttivi tal-Kabinett dwar il-*policy* li għandha timxi fuqha l-Awtorità fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha u fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha skont dan l-Att. Dawk id-direttivi jistgħu jkunu ta' xorta ġenerali dwar ħwejjeġ li fil-fehma tal-Kabinett ikunu jolqtu l-interess pubbliku b'mod ġenerali u ta' xorta

speċifika dwar ħwejjeġ li fil-fehma tal-Kabinett jolqtu interessi pubbliċi speċifiċi, fi ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-għoti ta' kuntratti, mat-tneħħija ta' proprjetà u mal-għoti ta' kirjiet u titoli oħra fuq proprjetà, fi ħwejjeġ li jolqtu d-dħul ta' flus u f'kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' ħlasijiet u ma' ħruġ ta' flus in ġenerali, kif ukoll dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-implimentazzjoni tal-*policies*, pjanijiet jew proġetti tal-Gvern dwar id-djar. L-Awtorità għandha tagħti seħħ lil dawk id-direttivi u għandha tmexxi x-xogħol tagħha skont dawk id-direttivi.

(2) Il-Ministru għandu, minn żmien għal żmien, jistabbilixxi kumitati kif meħtieġ biex jgħinu liċ-*Chairman* fil-qadi ta' dmirijietu.

(3) L-Awtorità għandha tagħti lill-Ministru faċilitajiet biex jikseb tagħrif dwar il-proprjetà u l-attività tal-Awtorità, u tibgħatlu prospetti, kontijiet u tagħrif ieħor dwarhom, u tagħtih faċilitajiet biex jivverifika t-tagħrif mogħti, b'dak il-mod u f'dawk iż-żminijiet kif ikun jeħtieġ. Kopji tal-minuti tal-Bord u a' kull kumitat għandhom jintbagħtu lill-Ministru regolarment u mingħajr dewmien.

Uffiċjali u impjegati tal-Awtorità.

10. (1) L-Awtorità tista' timpjega b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Awtorità tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru, tistabbilixxi, lil dawk l-uffiċjali u impjegati kif minn żmien għal żmien ikun meħtieġ għall-eżerċizzju xieraq u effiċjenti tal-funzjonijiet tagħha. Il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tax-xogħol ikunu jaqblu ma' dawk ta' impjegati fis-servizz tal-Gvern.

(2) L-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità ma għandu jkollhom ebda interess dirett jew indirett f'xi kuntratt magħmul jew li jkun maħsub li jsir mill-Awtorità jew f'xi impriża li għandha jew li jkun se jkollha xi relazzjonijiet kummerċjali mal-Awtorità, ħlief dak l-interess li jkun permess taħt xi skema approvata debitament mill-Ministru u applikabbli għall-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità b'mod ġenerali.

(3) L-Awtorità tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru mogħtija wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, twaqqaf skema jew skemi sew b'arranġamenti kontributorji jew mhux kontributorji jew f'parti minn wieħed u f'parti mill-ieħor, għall-ħlas lill-uffiċjali u l-impjegati tagħha, jew lid-dipendenti tagħhom, meta jirtiraw, imutu jew ikorru, ta' pensjonijiet, gratifikazzjonijiet u benefiċċji oħra bħal dawn.

Rapport annwali. *Emendat: X.2023.9.*

11. (1) L-Awtorità għandha, mhux aktar tard minn tnax (12)-il ġimgħa wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja, tagħmel u tibgħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi, rapport li b'mod ġenerali jittratta dwar l-attivitajiet tal-Awtorità matul dik is-sena finanzjarja u li jkun fih dak it-tagħrif dwar it-tmexxija u l-*policy* tal-Awtorità kif kull wieħed mill-Ministri msemmija jista' jeħtieġ minn żmien għal żmien.

(2) Il-Ministru għandu jara li kopja ta' kull rapport bħal dak titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati malajr kemm jista' jkun.

11A. B'żieda mas-setgħat mogħtija lilu minn kwalunkwe waħda jew mid-dispożizzjonijiet kollha ta' qabel ta' dan l-Att jew mid-dispożizzjonijiet ta' xi liġi oħra, iċ-Chairman għandu jkollu wkoll is-setgħa li:

Setgħat speċjali taċ-Chairman tal-Awtorità. *Miżjud: X.2023.10.*

(*a*) jagħti ġuramenti għall-fini tat-twettiq kif suppost tal-funzjonijiet tiegħu, kif ukoll għall-amministrazzjoni u l-eżekuzzjoni xierqa ta' dan l-Att, liema setgħa hu jista' wkoll jiddelega lil kwalunkwe uffiċjal ieħor tal-Awtorità;

(*b*) wara konsultazzjoni mal-Bord, jordna lil kwalunkwe kerrej li jokkupa kwalunkwe proprjetà jew sit li fuqu l-Awtorità tgawdi kwalunkwe dritt jew li fuqu għandha obbligu ta' tiswijiet jew manutenzjoni, jirriloka temporanjament ġewwa proprjetà jew sit ieħor alternattiv li jkun proprjetà tal-istess Awtorità jew li fuqu hija tgawdi kwalunkwe dritt, minħabba preżenza ta' periklu imminenti u sabiex l-Awtorità tkun tista' twettaq tiswijiet strutturali urġenti jew kwalunkwe manutenzjoni jew xogħlijiet oħra urġenti ġewwa l-proprjetà jew art tal-Awtorità skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4(1)(e) u (3)(a) tal-Att, u l-Awtorità għandu jkollha l-jedd ukoll li titlob l-assistenza tal-Pulizija Eżekuttiva sabiex teżegwixxi tali ordni;

(*ċ*) wara konsultazzjoni mal-Bord, jitlob lil kwalunkwe persuna, inkluż kwalunkwe uffiċjal pubbliku fis-servizz tal-Gvern, kwalunkwe bank jew ditta, soċjetà, kumpanija jew korporazzjoni sabiex jagħtuh l-informazzjoni kollha li jista' jeħtieġ sabiex ikun jista' jasal għal kwalunkwe deċiżjoni jew jirrivedi kwalunkwe deċiżjoni li hu jista' jieħu skont id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe liġi oħra li jkunu jeħtieġu li tinżamm is-segretezza li daħlu fis-seħħ qabel, fi jew wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, iżda bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR') u tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data l-imsemmija uffiċjali huma b'dan awtorizzati li jagħtu liċ-Chairman dik l-informazzjoni li jista' jeħtieġ:

Kap. 586.

Iżda ħlief sa fejn ikun meħtieġ għat-twettiq xieraq tal-funzjonijiet u d-dmirijiet tiegħu jew għall-fini ta' prosekuzzjoni, iċ-Chairman għandu jkun marbut li jħares is-segretezza fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni mogħtija lilu skont dan il-paragrafu, li minbarra dan il-paragrafu, imissu jinżamm bħala sigriet, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 133 tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw għal kwalunkwe ksur volontarju ta' dan id-dmir:

Kap. 9.

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet tal-proviso li jiġi

minnufih qabel dan għandhom japplikaw ukoll għal kwalunkwe uffiċjal jew impjegat ieħor tal-Awtorità involut li, għal kwalunkwe raġuni tkun xi tkun, isir jaf b'din l-informazzjoni waqt il-qadi xieraq ta' dmirijietu;

(*d*) jitlob lil kwalunkwe persuna li qiegħda tapplika sabiex issir benefiċjarju taħt kwalunkwe skema jew għotja pprovduta, ġestita, amministrata jew riveduta mill-Awtorità, minn żmien għal żmien, jew li tgħix fi proprjetà mikrija mingħand l-Awtorità, li turi l-prospett tagħha tat-taxxa fuq l-income u, jew l-istimi sabiex jiġi stabbilit x'inhu d-dħul nett jew qligħ tagħha.

Disposizzjonijiet finanzjarji

Trasferiment tal-proprjetà immobbli. *Emendat: XXVIII. 2007.11.*

12. (1) Il-proprjetà immobbli li minn żmien għal żmien tiġi speċifikata f'ordni tal-President ta' Malta u pubblikata b'avviż legali (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-proprjetà immobbli"), għandha b'effett mill-jum li jiġi speċifikat f'xi ordni bħal dak (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "il-jum stabbilit"), u bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr aktar assigurazzjoni, tiġi trasferita lill-Awtorità u tiġi vestita fiha taħt l-istess titolu li biha kienet miżmuma mill-Gvern qabel dak il-jum:

Iżda kull ordni ta' din ix-xorta tista' wkoll tipprovdi għat-trasferiment tal-amministrazzjoni u drittijiet oħrajn li huma tal-Gvern f'relazzjoni ma' dawn l-assi immobbli.

(2) Meta dwar xi proprjetà jew dritt inklużi fil-proprjetà immobbli, xi att, proċedimenti jew ħaġ'oħra jkunu qed isiru jew ikunu għadhom iseħħu minnufih qabel il-jum stabbilit taħt id-disposizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi, magħdud kull att ġudizzjarju jew xi proċediment ieħor, dak l-att, proċedimenti jew ħaġ'oħra għandhom, minkejja kull ħaġa oħra li tinsab f'dan l-Att, jitkomplew, u kull atti, proċedimenti jew ħwejjeġ oħra jistgħu jsiru, mill-awtorità kompetenti, skont it-tifsir ta' dik l-Ordinanza, skont id-disposizzjonijiet ta' dik l-Ordinanza daqslikieku l-proprjetà li għaliha jirreferu kienet se tiġi akkwistata minn dik l-awtorità; iżda kull akkwist bħal dak għandu jsir minn jew f'isem jew għall-benefiċċju tal-Awtorità dwar id-Djar.

Kap. 88.

(3) Kull somom meħtieġa għall-akkwist ta' xi proprjetà immobbli, jew xi parti minnha, jew xi dritt f'dik il-proprjetà jew fuqha, jew fit-twettiq ta' xi obbligu li għalih tkun suġġetta, u kull somom meħtieġa biex titlesta, lesta għall-okkupazzjoni, kull waħda mill-proprjetà immobbli li tkun għadha qed tinbena u mhux lesta kif intqal qabel fil-jum stabbilit għandha, sakemm ma jkunx provdut xort'oħra fl-estimi tal-Awtorità kif approvati mill-Kamra tad-Deputati titħallas lill-Awtorità mill-Fond Konsolidat u tkun addebitata lil dak il-Fond bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr aktar approprjazzjoni.

Estimi tal-Awtorità. *Emendat: XXVIII. 2007.12; X.2023.11.*

13. (1) L-Awtorità għandha tieħu ħsieb li tħejji f'kull sena finanzjarja, u għandha mhux aktar tard minn tnax (12)-il ġimgħa wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja, tadotta estimi tad-dħul u nfiq tal-Awtorità għas-sena finanzjarja sussegwenti.

(2) Fit-tħejjija ta' dawk l-estimi l-Awtorità għandha tikkunsidra kull fondi u flejjes oħra li jkollhom jitħallsu lilha mill-Fond Konsolidat matul is-sena finanzjarja rilevanti, sew bis-saħħa ta' dan l-Att jew b'att ta' approprjazzjoni jew b'xi liġi oħra; u l-Awtorità għandha wkoll tħejji l-imsemmija estimi hekk li tiżgura li d-dħul totali tal-Awtorità jkun għall-anqas biżżejjed biex jitħallsu s-somom kollha li għandhom jitħallsu mill-kont tad-dħul tagħha, magħdud, iżda bla ħsara għall-ġeneralità ta' dik it-tifsira, deprezzament.

(3) L-estimi għandhom isiru f'dik il-forma u għandu jkun fihom dak it-tagħrif u dawk il-paraguni mas-snin ta' qabel kif jordna l-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(4) Kopja tal-estimi għandha, malli jiġu adottati mill-Awtorità, tintbagħat minnufih mill-Bord lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(5) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità, iżda mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara li jkun irċieva kopja tal-estimi mingħand il-Bord (jew jekk f'dak iż-żmien il-Kamra ma tkunx qed tiltaqa' fi żmien sitt ġimgħat mill-bidu tas-sessjoni li tiġi minnufih wara), jieħu ħsieb li dawk l-estimi jitqiegħdu quddiem il-Kamra flimkien ma' mozzjoni li l-Kamra tapprova l-imsemmija estimi. Għandha tingħata mhux anqas minn seduta waħda biex il-Kamra tiddiskuti dik il-mozzjoni; u kemm dik il-mozzjoni kif ukoll l-approvazzjoni tal-estimi mill-Kamra jistgħu jkunu b'emendi għall-estimi jew mingħajr emendi.

L-infiq ikun skont l-estimi approvati. *Emendat: XXVIII. 2007.13.*

14. (1) Ma jista' jsir ebda nfiq mill-Awtorità kemm il-darba ma jkunx approvat mill-Kamra kif provdut fl-artikolu 13.

(2) Minkejja d-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) sakemm igħaddu sitt xhur mill-bidu ta' sena finanzjarja, jew sakemm ikun hemm l-approvazzjoni tal-estimi għal dik is-sena mill-Kamra, skont liema tkun l-ewwel data, l-Awtorità tista' tagħmel infiq biex taqdi l-funzjonijiet tagħha skont dan l-Att ta' mhux aktar b'kollox minn nofs l-ammont approvat mill-Kamra għas-sena finanzjarja ta' qabel;

(*b*) infiq approvat dwar kap jew sotto-kap tal-estimi jista', bl-approvazzjoni tal-Ministru mogħtija wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, isir dwar kap jew sotto-kap ieħor tal-estimi;

(*ċ*) dwar l-ewwel sena finanzjarja, l-Awtorità tista' tagħmel infiq sakemm jiġu approvati l-estimi għal dik is-sena mill-Kamra ta' mhux iżjed b'kollox mill-ammonti li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsul tazzjoni mal-Ministru, jippermetti;

(*d*) jekk dwar xi sena finanzjarja jinsab li l-ammont approvat mill-Kamra ma jkunx biżżejjed jew tinqala'

l-ħtieġa għal infiq li ma jkunx provdut għalih fl-estimi, il-Bord jista' jadotta estimi supplementari għall-approvazzjoni tal-Kamra u, sakemm tingħata dik l-approvazzjoni iżda bil-kondizzjoni li din tingħata, l-Awtorità tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru responsabbli għall-finanzi mogħtija wara konsultazzjoni mal Ministru, tagħmel l-infiq relattiv jew dik il-parti minnu li l-Ministru jista' hekk japprova; u f'kull każ bħal dak id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att applikabbli għall-estimi japplikaw għal estimi supplementari.

Pubblikazzjoni ta' estimi approvati.

15. L-estimi u l-estimi supplementari kollha tal-Awtorità approvati mill-Kamra għandhom, malajr kemm jista' jkun, jiġu pubblikati fil-Gazzetta.

Kontijiet u verifika. *Emendat: XVI.1997.8; XXVIII. 2007.14.*

16. (1) L-Awtorità għandha tieħu ħsieb li żżomm kontijiet xierqa u *records* oħra dwar ix-xogħol tagħha, u għandha tieħu ħsieb li tħejji prospett ta' kontijiet dwar kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet tal-Awtorità għandhom jiġu verifikati minn uditur jew udituri nominati mill-Bord u approvati mill-Ministru:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jeħtieġ li l-kotba u l-kontijiet tal-Awtorità jiġu verifikati jew eżaminati mill-Awditur Ġenerali li għal dan il-għan ikollu s-setgħa li jagħmel kull verifika fiżika u l-verifiki l-oħra li jidhirlu meħtieġa.

(3) Wara li tispiċċa kull sena finanzjarja, u mhux aktar tard mid-data li fiha l-estimi tal-Awtorità jintbagħtu lill-Ministri skont l-artikolu 13 ta' dan l-Att, il-Bord għandu jieħu ħsieb li kopja tal-prospett tal-kontijiet verifikati kif imiss tintbagħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi flimkien ma' kopja ta' kull rapport magħmul mill-udituri fuq dak il-prospett jew il-kontijiet tal-Awtorità.

(4) Il-Ministru għandu jieħu ħsieb li kopja ta' kull prospett u rapport bħal dawk jitqiegħdu quddiem il-Kamra tad-Deputati flimkien mal-mozzjoni mqiegħda quddiem il-Kamra skont l-artikolu 13 ta' dan l-Att.

Depożitu ta' dħul u ħlasijiet mill-Awtorità. *Emendat: XXVIII. 2007.15.*

17. (1) Il-flejjes kollha miġbura mill-Awtorità għandhom jitqiegħdu f'bank jew f'banek maħtura bħala bankiera tal-Awtorità b'riżoluzzjoni tal-Bord. Dawk il-flejjes għandhom, safejn dan jista' jsir, jitħallsu f'dak il-bank minn ġurnata għall-oħra, ħlief dik is-somma li l-Bord jista' jawtorizza li tinżamm biex jitħallsu spejjeż żgħar u ħlasijiet ta' flus li jsiru fil-pront.

(2) Il-ħlasijiet kollha mill-fondi tal-Awtorità, barra minn spejjeż żgħar li ma jkunux aktar minn somma stabbilita mill-Bord, għandhom isiru minn dak l-uffiċjal jew minn dawk l-uffiċjali tal-Awtorità li l-Bord jista' jaħtar jew isemmi għal hekk.

(3) Ċekkijiet kontra u irtirar minn kull kont tal-bank tal-Awtorità għandhom ikunu ffirmati minn dak l-uffiċjal tal-Awtorità li jista' jiġi maħtur jew imsemmi għal hekk mill-Bord u għandhom ikunu kontrofirmati miċ-*Chairman* jew minn dak il-membru jew

uffiċjal ieħor tal-Bord kif jista' jiġi awtorizzat mill-Bord għal hekk.

(4) L-Awtorità għandha wkoll tipprovdi dwar -

(*a*) il-mod li bih u l-uffiċjal jew l-uffiċjali li minnhom għandhom jiġu awtorizzati jew approvati l-ħlasijiet;

(*b*) l-isem ta' kull kont miżmum mal-bank jew banek li fihom il-flus tal-Awtorità għandhom jitħallsu, u t-trasferiment ta' fondi minn kont għal ieħor;

(*ċ*) il-metodu li għandu jintuża fil-ħlasijiet mill-fondi tal-Awtorità,

u b'mod ġenerali dwar kull ħaġa li għandha x'taqsam mat-tiżmim u l-kontroll xieraq ta' kontijiet u kotba, u l-kontroll tal-finanzi, tal-Awtorità.

Kuntratti għall-provvista ta' xogħlijiet. *Emendat: A.L. 423 tal-2007; XXVIII. 2007.16.*

18. Bla ħsara għal kull direttivi mogħtija mill-Ministru skont l-artikolu 9, l-Awtorità m'għandhiex ħlief bl-approvazzjoni tal-Ministru mogħtija għal raġunijiet speċjali u wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, tagħti jew tkun parti f'xi kuntratt għall-provvista ta' oġġetti jew materjal jew għall-esekuzzjoni ta' xogħlijiet, għall-Awtorità jew għall-vantaġġ tagħha, li jkunu stmati mill-Awtorità li jkunu jiswew aktar minn sitt elef, disa' mija u tmienja u tmenin euro u tnax-il ċenteżmu (6,988.12) ħlief wara li jkun ġie pubblikat avviż tal-ħsieb tal-Awtorità li tidħol fil-kuntratt u wara li jkunu ħarġu offerti.

Eżenzjoni mit-taxxa.

19. L-Awtorità tkun ħielsa minn kull obbligu għall-ħlas ta' taxxa fuq l-*income*, taxxa fuq dokumenti u dazju tad-dwana skont xi liġi li tkun għaż-żmien fis-seħħ.

Mixxellanji

Self trasferit.

20. (1) Meta jsir att pubbliku bejn il-Kumpannija, u kumpannija jew enti morali ieħor imsemmi bil-miktub mill-Ministru responsabbli għall-finanzi bħala ċ-ċessjonarju msemmi għall-għanijiet ta' dan l-artikolu (liema kumpannija jew enti ieħor hawnhekk iżjed 'il quddiem jissejħu "iċ-ċessjonarju") u dak l-att jittrasferixxi jew ikun jidher li jittrasferixxi liċ-ċessjonarju xi self jew avvanzi magħmula mill-Kumpannija, u speċifikati fl-atti li bih ikunu jew jidhru li jkunu, trasferiti bl-indikazzjoni ta' isem id-debitur u d-data ta', u l-isem tan-nutar li jagħmel il-kuntratt li bih ikun sar is-self jew l-avvanz relattiv (liema self u avvanzi f'dan l-Att qed jissejħu "is-self trasferit"), l-att magħmul kif intqal qabel bejn il-Kumpannija u ċ-ċessjonarju għandu, b'seħħ mid-data li fiha dak it-trasferiment jibda jseħħ (f'dan l-Att imsejħa "id-data operattiva"), jittrasferixxi liċ-ċessjonarju dawk is-self u avvanzi kollha, u -

(*a*) dak it-trasferiment għandu jittrasferixxi wkoll id-drittijiet kollha, reali u personali, dwar is-self trasferit, magħduda kull privileġġ, ipoteka, rahan jew obbligazzjoni oħra tkun li tkun, kif ukoll kull drittijiet kontra garanti, u dwar terzi persuni dak it-trasferiment għandu jkollu effett mar-reġistrazzjoni fir-Reġistru Pubbliku tal-att pubbliku li bih isir dak it-trasferiment permezz ta' nota li jkun fiha l-ismijiet tal-partijiet fl-

att u d-data u x-xorta tal-att, mingħajr aktar tħaris ta' xi ħtieġa oħra ta' liġi;

(*b*) it-trasferiment ta' kull dritt, responsabbiltà jew obbligu kif intqal qabel -

(i) ma joperax bħala novazzjoni f'xi dritt, responsabbiltà jew obbligu bħal dawk u kull dritt, responsabbiltà jew obbligu bħal dawk għandhom ikomplu jkollhom effett daqslikieku ma kien hemm ebda tibdil fid-detentur, kreditur jew debitur tagħhom u daqslikieku kienu dejjem drittijiet, responsabbiltà jew obbligu ta', jew favur jew dwar iċ-ċessjonarju;

(ii) ma joperax bħala ksur ta' patt jew kondizzjoni, sew statutarja kemm kontrattwali, u ma jagħti lok għal ebda konfiska;

(iii) ma jagħti lok għal ebda ħlas ta' xi *premium* jew penali, u għal ebda ħlas ieħor ikun li jkun;

(iv) ma jinvalidax, ma jeħlisx u ma jilliberax xi kuntratt jew garanzija;

(*ċ*) kull kuntratt dwar is-self trasferit li jkun fis-seħħ fid-data operattiva u li fih tkun parti l-Kumpannija għandu, f'dik id-data u wara, jibqa' fis-seħħ u jinftiehem daqslikieku -

(i) iċ-ċessjonarju kien parti fih minflok il-Kumpannija;

(ii) minflok kull riferenza (tkun kif tkun miktuba u sew jekk espressa jew mifhuma) għal Kumpannija kien hemm sostitwita, dwar kull ħaġa li għandha ssir fid-data operattiva jew wara, riferenza għaċ-ċessjonarju;

(iii) minflok kull riferenza (tkun kif tkun miktuba u sew jekk espressa jew mifhuma) għad-diretturi, jew għal direttur, uffiċjal jew impjegat tal-Kumpannija kien hemm sostitwita, dwar kull ħaġa li għandha ssir fid-data operattiva jew wara, riferenza għad-diretturi, jew għal direttur, uffiċjal jew impjegat taċ-ċessjonarju jew persuna b'kariga ekwivalenti, skont il-każ,

u d-disposizzjonijiet tas-sub-paragrafi (ii) u (iii) għandhom japplikaw għal kull kuntratt jew dokument ieħor (magħduda kull nota mdaħħla fir-Reġistru Pubbliku) dwar is-self trasferit li jkun fis-seħħ fid-data operattiva dwar kuntratt li fih tkun parti l-Kumpannija;

(*d*) kull kont dwar is-self trasferit bejn il-Kumpannija u kull persuna oħra għandu, fid-data operattiva, isir kont bejn iċ-ċessjonarju u dik il-persuna l-oħra taħt l-istess pattijiet, kondizzjonijiet u ħwejjeġ inċidentali kif applikati qabel dik id-data, u kull kont bħal dak għandu jitqies għall-finijiet kollha bħala kont wieħed kontinwu;

(*e*) kull istruzzjoni, direzzjoni, mandat, prokura, awtorità

jew kunsens mogħtija dwar is-self trasferit, u fis-seħħ minnufih qabel id-data operattiva għandhom ikomplu fis-seħħ, f'dik id-data u wara, daqslikieku mogħtija liċ-ċessjonarju;

(*f*) kull garanzija trasferita liċ-ċessjonarju li minnufih qabel id-data operattiva kienet miżmuma mill-Kumpannija bħala garanzija għall-ħlas jew ħelsien ta' xi dejn, responsabbiltà jew obbligu għandha, fid-data operattiva u wara, tinżamm minn u tkun għad-disposizzjoni taċ-ċessjonarju bħala garanzija għall-ħlas jew ħelsien ta' dak id-dejn, responsabbiltà jew obbligu; u kull garanzija bħal dik li testendi għal avvanzi jew obbligi futuri għandha, fid-data operattiva u wara, tinżamm u tkun għad-disposizzjoni taċ-ċessjonarju bħala garanzija għal avvanzi futuri minn, u obbligi futuri lil, ċessjonarju bl-istess mod f'kull dettal bħala avvanzi futuri minn jew obbligi futuri ta', il-Kumpannija kif kienu garantiti qabel dik id-data;

(*g*) kull sentenza jew *award* miksuba minn jew kontra l-Kumpannija dwar is-self trasferit qabel id-data operattiva u li ma jkunux ġew esegwiti f'dik id-data għandhom, f'dik id-data u wara, jiġu infurzati minn u kontra ċ-ċessjonarju.

(2) Ebda ħaġa fis-subartikolu (1) ma żżomm lin-nutar li jirċievi l-att li bih is-self trasferit ikun ġie trasferit liċ-ċessjonarju milli jirreġistra f'kull reġistru xieraq fir-Reġistru Pubbliku jew f'xi nota reġistrata jew insinwata f'dak ir-Reġistru dik ir-riferenza jew annotazzjoni oħra li tkun xierqa fiċ-ċirkostanzi.

Assenjar ta' uffiċjali pubbliċi għal dmirijiet mal-Awtorità. *Miżjud: XVIII. 2007.18.*

21. (1) Il-Prim Ministru jista', fuq talba tal-Awtorità u bi qbil mal-Ministru, minn żmien għal żmien, jordna li xi uffiċjal pubbliku jkun assenjat dmirijiet mal-Awtorità f'dik il-kariga u b'effett minn dik id-data kif jistgħu jkunu speċifikati fl-ordni.

(2) Il-perijodu li matulu għandha tapplika ordni kif imsemmija hawn qabel għal xi uffiċjal speċifikat fiha għandu, jekk l-uffiċjal ma jirtirax mis-servizz pubbliku, jew b'xi mod ieħor ma jibqax fil-kariga f'data qabel, jew jekk perjodu differenti jkun speċifikat fl-ordni, tieqaf meta tiġri xi ġrajja minn dawn li ġejjin:

(*a*) meta dak l-uffiċjal jaċċetta offerta ta' impjieg permanenti mal-Awtorità magħmula skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 23; jew

(*b*) ir-revoka mill-Prim Ministru ta' xi ordni minnu magħmula taħt dan l-artikolu dwar dawk l-uffiċjali.

Status ta' uffiċjali pubbliċi assenjati għal dmirijiet mal-Awtorità. *Miżjud: XVIII. 2007.18.*

22. (1) Meta xi uffiċjal ikun assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità b'xi ordni taħt xi waħda mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 21, dak l-uffiċjal għandu, waqt iż-żmien li matulu din l-ordni jkollha effett dwaru, ikun taħt id-direzzjoni u l-kontroll amministrattiv tal-Awtorità iżda għall-finijiet l-oħra kollha għandu jibqa' u jitqies u jkun ittrattat bħala uffiċjal pubbliku.

(2) Bla preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak ta' hawn qabel, uffiċjal pubbliku assenjat għal dmirijiet kif hawn qabel imsemmi:

(*a*) m'għandux tul iż-żmien li fih dan l-uffiċjal ikun hekk assenjat:

(i) ma jitħalliex japplika għal trasferiment għal dipartiment tal-Gvern skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet ta' servizz konnessi mal-ħatra mal-Gvern li jkollu dak l-uffiċjal pubbliku fid-data li fiha kien assenjat għal dawk id-dmirijiet; jew

(ii) ikun impjegat b'mod li r-rimunerazzjoni u l-kondizzjonijiet ta' servizz ikunu inqas favorevoli minn dawk li huma konnessi mal-ħatra mal-Gvern li jkollu dak l-uffiċjal pubbliku fid-data li fiha kien assenjat għal dawk id-dmirijiet kif hawn qabel imsemmi, jew li jkunu ġew konnessi ma' dik il-ħatra, tul il-perjodu msemmi, kieku dak l-uffiċjal ma jkunx ġie assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità; u

(*b*) għandu jkun intitolat li s-servizz tiegħu mal-Awtorità jitqies bħala servizz mal-Gvern għall-finijiet ta' kull pensjoni, gratifikazzjoni, jew benefiċċju taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet u l-Att dwar il-Pensjoni lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, u għal kull dritt jew privileġġ ieħor li għalih dak l-uffiċjal pubbliku jkun intitolat, u jkun responsabbli taħt kull responsabbiltà li għaliha seta' kien responsabbli kieku ma kienx għall-fatt li hu assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità.

Kap. 93.
Kap. 58.

(3) Meta ssir applikazzjoni kif hemm provdut fis-subartikolu (2)(*a*)(i), għandha tingħata l-istess konsiderazzjoni għaliha daqs li kieku l-applikant ma kienx assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità.

(4) L-Awtorità għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li minn żmien għal żmien jistgħu jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi fir-rigward tal-ispiża ta' pensjonijiet u gratifikazzjonijiet maqlugħin mill-uffiċjal assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità kif hawn qabel imsemmi tul il-perjodu li fih dak l-uffiċjal kien hekk assenjat.

Offerta ta' impjieg permanenti mal-Awtorità lil uffiċjali pubbliċi assenjati għal dmirijiet mal-Awtorità.
Mižjud: XVIII. 2007.18.

23. (1) L-Awtorità tista', bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru, toffri lil kull uffiċjal assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità taħt xi waħda mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 21, impjieg permanenti mal-Awtorità b'rimunerazzjoni u b'pattijiet u kondizzjonijiet mhux inqas favorevoli minn dawk li jgawdi dak l-uffiċjal fid-data ta' dik l-offerta.

(2) Il-pattijiet u l-kondizzjonijiet inklużi f'kull offerta magħmula kif hawn qabel imsemmi m'għandhomx jitqiesu li jkunu inqas favorevoli biss għaliex ma jkunux f'kull rigward identiċi ma' jew superjuri għal dawk li jgawdi l-uffiċjal konċernat fid-data ta' dik l-offerta, jekk dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet, meħudin b'mod ġenerali, fil-fehma tal-Prim Ministru joffru benefiċċji sostanzjali ekwivalenti jew akbar.

(3) Kull uffiċjal li jaċċetta impjieg permanenti mal-Awtorità offrut lil dak l-uffiċjal, taħt id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1), għandu għal kull fini minbarra dawk tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet u l-Att dwar il-Pensjoni lil Nisa Romol u Tfal Iltiema jitqies li jkun waqaf milli jkun fis-servizz mal-Gvern u li jkun daħal mas-servizz tal-Awtorità fid-data ta' dik l-aċċettazzjoni, u għall-finijiet tal-Ordinanza msemmija u tal-Att imsemmi, safejn huma applikabbli għal dak l-uffiċjal, servizz mal-Awtorità għandu jitqies li hu servizz mal-Gvern fl-ambitu tat-tifsiriet rispettivi tiegħu.

Kap. 93.
Kap. 58.

(4) Kull uffiċjal ta' din ix-xorta kif hawn imsemmi li, minnufih qabel l-aċċettazzjoni ta' impjieg permanenti mal-Awtorità kien intitolat għal benefiċċju taħt l-Att dwar il-Pensjoni lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, għandu jkompli jkun hekk intitolat biex jibbenefika taħtu għal kull fini daqs li kieku servizz mal-Awtorità kien servizz mal-Gvern.

Kap. 58.

(5) L-Awtorità għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li minn żmien għal żmien jistgħu jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi fir-rigward tal-ispiża ta' pensjonijiet u gratifikazzjonijiet maqlugħin mill-uffiċjal li jkun aċċetta impjieg permanenti mal-Awtorità kif hawn qabel imsemmi tul il-perijodu li jibda fid-data ta' dik l-aċċettazzjoni mill-uffiċjal.

(6) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(*a*) karigi u gradi ta' salarji mal-Awtorità għandhom ikunu klassifikati skont l-eqreb gradi u livelli inkrementali korrespondenti fis-servizz mal-Gvern b'referenza ma' deskrizzjoni ta' impjieg, ħiliet, responsabbiltajiet u fatturi analogi oħrajn;

(*b*) il-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*) għandha ssir minn Bord magħmul minn *chairman* maħtur mill-Ministru responsabbli għall-finanzi u żewġ membri oħrajn, wieħed maħtur mill-Ministru ċentralment responsabbli minn affarijiet li jolqtu l-persunal fis-servizz pubbliku u wieħed maħtur mill-Awtorità. Il-klassifikazzjoni għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni finali tal-Ministru responsabbli għall-finanzi;

(*ċ*) din il-klassifikazzjoni għandha ssir fi żmien tliet xhur minn kull aġġustament fis-salarji ta' impjegati fis-servizz tal-Gvern u, jew ta' impjegati tal-Awtorità;

(*d*) ebda kariga m'għandha tkun klassifikata fi grad ogħla minn dak ta' Grad 3 fis-servizz tal-Gvern jew fi grad ieħor tali li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', minn żmien għal żmien, jistabbilixxi b'avviż fil-Gazzetta;

(*e*) mingħajr preġudizzju għall-artikolu 113 tal-Kostituzzjoni, ebda persuna ma tista', wara klassifikazzjoni kif hawn qabel imsemmija, tkun intitolata għal drittijiet taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet li jkunu inqas favorevoli minn dawk li dik il-persuna kienet intitolata għalihom qabel dik il-

Kap. 93.

klassifikazzjoni.

Trasferiment ta' funzjonijiet u assi tal-Awtorità. *Miżjud: XVIII. 2007.18.*

24. (1) B'effett mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu, id-drittijiet, obbligi, funzjonijiet u assi kollha li qabel kienu jappartjenu lid-Direttur tal-Akkomodazzjoni Soċjali għandhom, bis-saħħa ta' dan l-Att, u bla ebda assikurazzjoni ulterjuri, jiġu trasferiti lil, u jkunu vestiti fl-Awtorità taħt l-istess titolu u awtorità li bihom kienu vestiti fid-Direttur minnufih qabel dik il-ġurnata.

(2) Dak it-trasferiment għandu jkun estiż għat-totalità ta' dawn l-assi, drittijiet u obbligi u għandu jinkludi artijiet, xogħlijiet u proprjetà oħra, mobbli u immobbli, setgħat, privileġġi u kawżi ta' azzjoni miżmumin jew li jitgawdew f'konnessjoni magħhom jew li jappartjenu lilhom.

Interpretazzjoni ta' liġijiet eżistenti, kuntratti, eċċ. *Miżjud: XVIII. 2007.18.*

25. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, il-liġijiet, regoli, regolamenti, ordnijiet, sentenzi, dokumenti, *warrants*, pattijiet u arranġamenti dwar xogħol oħrajn kollha li jkunu fis-seħħ minnufih qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu, u li jolqtu kull ħaġa trasferita lill-Awtorità bis-saħħa ta' dan l-Att għandu jkollhom kull effett u għandhom ikunu validi kontra jew favur l-Awtorità u għandhom ikunu jistgħu jiġu infurzati daqs li kieku, minflok il-Gvern, l-Awtorità kienet imsemmija fihom jew kellha sehem fihom, skont il-każ.

Disposizzjonijiet transitorji. *Miżjud: XVIII. 2007.18.*

26. (1) Meta xi ħaġa kienet inbdiet minn jew taħt l-awtorità tal-Gvern qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu u dik il-ħaġa jkollha x'taqsam ma' xi ħaġa trasferita lill-Awtorità bis-saħħa ta' dan l-Att, dik il-ħaġa tista' titkompla u tintemm minn jew taħt l-awtorità tal-Awtorità.

(2) Meta fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu jkunu pendenti xi proċeduri legali li l-Gvern ikollu sehem fihom jew ikun intitolat li jkollu sehem fihom u din il-proċedura tkun tirreferi għal xi ħaġa trasferita lill-Awtorità bis-saħħa ta' dan l-Att, l-Awtorità għandha tiddaħħal f'din il-proċedura minflok il-Gvern u għandha tkun intitolata li tiddaħħal b'dan il-mod.

(3) Il-Ministru jista' b'ordni jagħmel dawk id-disposizzjonijiet inċidentali, konsegwenzjali u supplimentali kif jista' jkun meħtieġ jew spedjenti bl-iskop li jiżgura u jagħti effett sħiħ lit-trasferiment ta' kull impriża jew kull dritt, setgħa, responsabbiltà jew obbligu lill-Awtorità b'dan jew taħt dan l-Att u jista' jagħmel dawk l-ordnijiet kif jista' jkun meħtieġ biex setgħat u dmirijiet eżerċitati mill-Gvern li għandhom x'jaqsmu ma' kull ħaġa trasferita lill-Awtorità bis-saħħa ta' dan l-Att, tkun tista' tiġi eżerċitata minn u f'isem l-Awtorità.

Setgħa tal-Ministru sabiex jagħmel regolamenti. *Miżjud: X.2023.12.*

27. (1) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħmel regolamenti:

(*a*) fir-rigward ta' kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet tal-Awtorità u b'rabta ma' kull kwistjoni li għandha x'taqsam mal-funzjoni xierqa tagħha;

(*b*) sabiex jistabbilixxi drittijiet għall-forniment ta' kwalunkwe servizz jew kwalunkwe ġestjoni ta' servizz

mill-Awtorità jew minn kwalunkwe persuna f'isimha jew taħt l-awtorità tagħha, inkluż bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, kwalunkwe drittijiet jew ħlasijiet oħra għal kwalunkwe servizz b'rabta mar-regolamentazzjoni ta' kwalunkwe attività mill-Awtorità;

(*ċ*) għall-għemil ta' kwalunkwe depożitu jew l-għoti ta' kwalunkwe garanzija sabiex jiżgura t-twettiq ta' kwalunkwe obbligu minn kwalunkwe persuna imposta bħala kondizzjoni ta' kwalunkwe permess, awtorizzazzjoni jew liċenzja skont dan l-Att;

(*d*) għas-setgħat u d-dmirijiet ta' uffiċjali, impjegati u, jew tal-kuntratturi maħtura mill-Awtorità;

(*e*) għar-regolamentazzjoni, il-kontroll, u sabiex jipprojbixxi l-preżenza ta' kwalunkwe persuna fi kwalunkwe post jew bini li l-Awtorità għandha dritt fuq jew hija sid ta' jew l-użu minn kwalunkwe persuna ta' tali post jew bini;

(*f*) sabiex jirregola, jiddikjara u jistabbilixxi l-proprjetajiet li fuqhom l-Awtorità għandha titolu validu ta' proprjetà jew proprjetà li fuqha hija għandha kwalunkwe dritt ieħor validu skont il-liġi;

(*g*) sabiex jirregola l-użu tal-proprjetà tal-Awtorità jew proprjetà li fuqha għandha dritt, kemm jekk mobbli jew immobbli;

(*h*) sabiex jippreskrivi liema tip ta' informazzjoni miżmuma mill-Awtorità għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, kif ukoll li jistabbilixxi l-proċedura li tikkonċerna l-aċċess għaliha u d-drittijiet relattivi li għandhom jitħallsu sabiex jinkisbu kopji ta' tali informazzjoni;

(*i*) sabiex jeskludi lill-Awtorità minn kwalunkwe responsabbiltà, minbarra mir-responsabbiltà għan-negliġenza grossolana, imġarrba b'rabta mal-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tagħha taħt l-imsemmija regolamenti;

(*j*) sabiex jipprovdi u jippreskrivi Skedi għal dan l-Att;

(*k*) sabiex jipprovdi għall-emendi, is-sostituzzjoni jew iż-żidiet jew il-bidla ta' kwalunkwe ħaġa li tinsab fl-Iskedi għal dan l-Att;

(*l*) sabiex jippreskrivi kwalunkwe ħaġa li tista' jew li għandha tiġi preskritta skont dan l-Att jew li tkun marbuta ma' kwalunkwe funzjoni jew dmir tal-Awtorità assenjata lilha minn jew skont dan l-Att, jew bi jew taħt kwalunkwe liġi oħra.

(2) Kwalunkwe setgħa mogħtija b'dan l-Att sabiex isiru regolamenti jew Skedi tinkludi s-setgħa li, minn żmien għal żmien, jiġi revokat, sostitwit, emendat, mibdul jew issir żieda ma' kwalunkwe regolamenti jew Skedi kif imsemmi hawn qabel.

(3) Regolamenti jew ordnijiet magħmula skont dan l-artikolu jistgħu, għall-fini tal-implimentazzjoni u l-infurzar tagħhom kif xieraq, jipprovdu għall-għoti tas-setgħa lill-Awtorità sabiex tidħol u tfittex fi kwalunkwe proprjetà, li jkollha aċċess għal kwalunkwe dokument rilevanti fi kwalunkwe forma, li teħtieġ lil kwalunkwe persuna sabiex tipprovdi kwalunkwe informazzjoni rilevanti, sabiex twettaq spezzjoni fuq is-sit, li toħroġ ordni lil kwalunkwe persuna sabiex tieqaf milli tagħmel kwalunkwe ħaġa li tikkostitwixxi ksur ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe regolament jew ordni magħmula taħtu u li titlob minn kull persuna garanzija sabiex tieqaf milli tagħmel xi ħaġa bħal din u li tippubblika tali garanzija u kwalunkwe deċiżjoni tal-Awtorità relatata mal-imsemmija regolamenti.

(4) Il-Ministru jista' wkoll jagħmel regolamenti li jkunu jipprovdu għad-dixxiplina tal-impjegati tal-Awtorità jew tal-kuntrattur, kemm regolari jew casual, u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti għal dak il-għan, inkluż il-ħatra ta' bord ta' dixxiplina u l-kondotta u l-proċedura tiegħu, u li jipprovdi għall-azzjonijiet dixxiplinarji li jistgħu jittieħdu mill-imsemmi Bord.

Jedd ta' dħul. *Miżjud: X.2023.12.*

28. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe liġi oħra, għall-finijiet tat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom skont dan l-Att, il-Bord u tali uffiċjal, impjegat jew kumitat jew kwalunkwe persuna oħra kif tista' tkun awtorizzata mill-Bord jew miċ-Chairman għal dan il-għan, u jekk ikun hekk meħtieġ mill-Bord bl-assistenza tal-Pulizija Eżekuttiva, għandu jkollhom:

(*a*) il-jedd li jidħlu fi kwalunkwe proprjetà, pubbliku jew privat, f'kull ħin raġonevoli, u fil-każ ta' akkomodazzjoni residenzjali, wara li jagħtu avviż raġonevoli ta' mill-inqas erbgħa u għoxrin (24) siegħa u mhux qabel is-sebgħa ta' filgħodu (7:00am) jew aktar tard mis-sebgħa ta' filgħaxija (7:00pm), sabiex jispezzjonaw jew jistħarrġu kwalunkwe art, jew sabiex jieħdu kwalunkwe ritratti wara li jidħlu jew jitolbu kwalunkwe informazzjoni leġittima minn kwalunkwe persuna li tokkupa tali proprjetà jew sabiex jagħmlu tiswijiet strutturali urġenti jew kwalunkwe manutenzjoni jew xogħlijiet oħra urġenti fuq il-proprjetà skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4(1)(e) u (3)(a) tal-Att:

B'dan iżda illi fil-każ fejn l-okkupant tal-proprjetà ma jkunx, għal kwalunkwe raġuni, wasallu l-avviż kontemplat taħt dan l-artikolu, l-Awtorità għandha tagħmel tentattiv ta' avviż lill-eqreb familjari tal-okkupant jekk dawn ikunu magħrufa lill-Awtorità, jew fil-każ fejn l-Awtorità jkollha informazzjoni li l-okkupant huwa residenti f'istituzzjoni għandha wkoll tagħmel tentattiv ta' notifika lill-okkupant jew dawk inkarigati mill-kura tiegħu f'din l-istituzzjoni, skont il-każ:

Iżda wkoll fil-każ fejn il-manutenzjoni jew xogħlijiet urġenti kontemplati fis-subartikolu preċedenti jkunu

ġew ikkawżati unikament min-negliġenza u, jew nuqqas mill-obbligi tal-kerrej tal-proprjetà inkwistjoni, l-Awtorità għandu jkollha l-jedd li tirkupra l-ispejjeż relatati ma' dawn ix-xogħlijiet permezz tal-proċeduri kkontemplati fl-artikolu 30; u

(*b*) il-jedd li jagħmlu kwalunkwe ħaġa li tkun anċillari jew konsegwenzjali għalihom.

(2) Kwalunkwe persuna awtorizzata skont is-subartikolu (1) għandha tipproduċi mezz ta' identifikazzjoni maħruġ mill-Awtorità qabel ma tidħol fil-proprjetà konċernata.

Proċeduri għal djun dovuti lill-Awtorità. *Miżjud: X.2023.12.*

29. (1) L-ispejjeż kollha inkorsi b'mod raġonevoli mill-Awtorità fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha, jew kwalunkwe ammont ieħor li jista' jkun dovut lill-Awtorità skont kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmula taħtu jew taħt kwalunkwe liġi jew ftehim ieħor iffirmat, jew xort'oħra magħmula minnha għandhom jinġabru lura bħala dejn ċivili mill-Awtorità mis-sid preżenti tal-art, jew minn kwalunkwe okkupant tal-art jew proprjetà, jew minn kwalunkwe persuna responsabbli għall-atti msemmija fl-avviż, inkluż avviż għall-ħlas, jew applikant, soġġett għad-dritt ta' rkupru li dik il-persuna jista' jkollha kontra kwalunkwe persuna oħra. L-Awtorità ma għandhiex tkun responsabbli għal kwalunkwe ħsarat bħala riżultat tal-eżerċizzju tas-setgħat tagħha skont dan l-artikolu, sakemm ma jiġix ippruvat li tali ħsara rriżultat minn negliġenza grossolana min-naħa tal-Awtorità, l-uffiċjali u l-aġenti tagħha. L-Awtorità, fid-diskrezzjoni tagħha, tista' tiddisponi mill-oġġetti misjuba fuq l-art jew il-bini, mingħajr l-ebda formalitajiet oħra, ikunu xi jkunu, jekk l-oġġetti tibqa' ma ssirx talba għalihom fi żmien sebat (7) ijiem.

(2) Fejn l-Awtorità tixtieq li tħarrek sabiex tirkupra dejn dovut lilha skont kwalunkwe liġi li hija intitolata li tinforza, il-Kap Eżekuttiv jew uffiċjal tal-Awtorità debitament awtorizzat minnu sabiex jaġixxi f'ismu, jista' jagħmel dikjarazzjoni ġuramentata quddiem ir-Reġistratur tal-Qorti jew quddiem kwalunkwe uffiċjal ieħor awtorizzat li jagħti ġurament f'materji ġudizzjarji, fejn huwa jiddikjara n-natura tad-dejn u d-dettalji tad-debitur u jikkonferma li huwa dovut. Imgħax bir-rata ta' tmienja fil-mija (8%) għandu jibda jiddekorri mid-data li fiha l-ammont imsemmi fid-dikjarazzjoni kien dovut.

(3) Id-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (2) għandha tiġi notifikata lid-debitur permezz ta' att ġudizzjarju u għandu jkollha l-istess effett bħal *res judicata* tal-qorti kompetenti sakemm id-debitur, fi żmien tletin (30) jum min-notifika lilu tal-imsemmija dikjarazzjoni, ma jopponix it-talba billi jippreżenta rikors fejn jitlob lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva jiddikjara li t-talba hi infondata. L-att ġudizzjarju msemmi għandu, taħt piena ta' nullità, ikun fih intimazzjoni lid-debitur li jekk huwa ma jweġibx fi żmien tletin (30) jum min-notifika lilu, l-imsemmi att ġudizzjarju għandu jkollu l-istess effett bħal *res judicata* tal-qorti kompetenti. Barra minn hekk, l-intimazzjoni għandha wkoll tinforma lid-debitur li huwa jista'

jippreżenta rikors fiż-żmien mogħti lilu, liema rikors jista' jkun iffirmat u ppreżentat lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva mid-debitur innifsu mingħajr il-ħtieġa ta' firma ta' avukat jew ta' prokuratur legali. L-imsemmi att ġudizzjarju għandu jikkostitwixxi titolu eżekuttiv.

(4) Ir-rikors ippreżentat skont is-subartikolu (3) għandu jiġi notifikat lill-Awtorità, li għandha tkun intitolata li tippreżenta risposta fi żmien għoxrin (20) jum. It-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva għandu jappunta r-rikors għas-smigħ f'data wara l-iskadenza ta' dak il-perjodu u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn xahar (1) mill-preżentata tar-rikors.

(5) Bla ħsara għal kwalunkwe rimedju ieħor provdut minn dan l-Att jew skont kwalunkwe liġi oħra, iċ-Chairman jew kwalunkwe uffiċjal awtorizzat minnu sabiex jirrappreżenta l-Awtorità u jaġixxi f'ismu, jista' jirreġistra d-djun dovuti lill-Awtorità bħala ipoteki, privileġġi jew jista' jirreġistra kwalunkwe garanzija

oħra skont il-liġi mar-Reġistru tal-Artijiet, mar-Reġistru Pubbliku jew ma' kwalunkwe entità oħra nkarigata minn tali reġistrazzjonijiet.

Proċedura speċjali. *Miżjud: X.2023.12.*

30. (1) Minkejja kwalunkwe liġi oħra li tista' tapplika f'dan il-każ, fejn l-Awtorità temmen li persuna wettqet ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-Awtorità tista' tagħti lil dik il-persuna avviż bil-miktub fejn tispeċifika l-imsemmi ksur li l-persuna qiegħda tiġi akkużata bih u tindika l-passi li għandhom jittieħdu sabiex jiġi rimedjat l-imsemmi ksur u l-penali amministrattiva li għandha titħallas fir-rigward ta' tali ksur:

Iżda kwalunkwe persuna li tħossha aggravata minn deċiżjoni tal-Awtorità skont dan is-subartikolu tista' tappella lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva għar-revoka jew għat-tibdil tal-imsemmija penali amministrattiva.

(2) Fejn ikun ingħata avviż skont dan l-artikolu, il-persuna msemmija fl-avviż tista', fi żmien wieħed u għoxrin (21) jum min-notifika tal-avviż, taċċetta r-responsabbiltà għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att kif speċifikat fl-avviż u fil-perjodu stipulat jew f'perjodu ulterjuri kif l-Awtorità tista' tippermetti, tirrimedja l-ksur u tħallas, jew tintrabat bil-miktub li tħallas, il-penali amministrattiva indikata fl-avviż jew dik il-penali amministrattiva li l-Awtorità tista' taċċetta minflokha, u fi kwalunkwe każ bħal dan:

(*a*) il-persuna msemmija fl-avviż għandha titqies li tkun wettqet il-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u li tkun ammettiet ir-responsabbiltà tagħha dwaru, kif stipulat fis-subartikolu (1);

(*b*) jekk il-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jiġi rimedjat u l-penali amministrattiva titħallas fil-perjodu stipulat

jew f'perjodu ulterjuri kif imsemmi qabel, l-ebda proċeduri oħra ma jkunu jistgħu jittieħdu kontra l-imsemmija persuna fir-rigward tal-istess fatti:

Iżda fil-każ ta' ftehim li wieħed iħallas il-penali amministrattiva, ma għandux ikun hemm estinzjoni ta' kwalunkwe responsabbiltà ċivili sabiex tagħmel tajjeb għal xi danni lil kwalunkwe terza persuna jew entità;

(*ċ*) jekk il-penali ma titħallasx fil-perjodu stipulat, jew f'perjodu ulterjuri, kif imsemmi qabel, għandha ssir ammont dovut lill-Awtorità bħala dejn ċivili u l-Awtorità tista' tieħu proċeduri skont il-każ sabiex tirkupra l-istess.

(3) Fejn il-persuna li lilha jingħata avviż skont is-subartikolu (1) ma taċċettax responsabbiltà għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew tkun aċċettat dik ir-responsabbiltà, tonqos milli tirrimedja l-ksur fil-perjodu msemmi qabel, jistgħu jittieħdu kontriha proċeduri ċivili skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi applikabbli għall-istess ksur.

Reati. *Miżjud: X.2023.12.*

31. (1) Bla ħsara għal kwalunkwe reat ieħor li joħroġ mil-Liġijiet ta' Malta li huwa direttament jew indirettament marbut mal-atti u l-ommissjonijiet li ġejjin, kwalunkwe persuna li:

(*a*) tfixkel, tostakola, timmolesta jew tinterferixxi ma', jew tipprova tfixkel, tostakola, timmolesta jew tinterferixxi ma', kwalunkwe uffiċjal jew impjegat tal-Awtorità, jew xi uffiċjal tal-pulizija, jew kwalunkwe uffiċjal pubbliku fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu skont il-liġi, jew tonqos milli tikkonforma ma' kwalunkwe rekwiżit raġonevoli mitlub minnha minn kwalunkwe mill-persuni msemmija hawn fuq jew b'xi mod ieħor tonqos milli tassistih fit-twettiq tal-istess dmirijiet, jew xjentement tagħti lil dik il-persuna informazzjoni falza jew tittraskura jew tirrifjuta li tagħti kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-iskop hawn fuq imsemmi; jew

(*b*) tagħmel dikjarazzjoni, għal kwalunkwe wieħed mill-għanijiet tal-Att, li hija falza, qarrieqa jew mhix korretta fi kwalunkwe ħaġa materjali,

għandha tkun ħatja ta' reat kontra l-Att u għandha teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn għaxart elef euro (€10,000).

(2) Il-Qorti, minbarra l-għoti tal-piena msemmija fis-subartikolu (1), għandha tordna lill-ħati sabiex ineħħi l-kawżi tar-reat u li jreġġa' lura kull ħaġa li tkun saret mingħajr permess jew li jikkonforma mal-kondizzjonijiet imposti fil-ftehim bejn l-Awtorità u l-ħati, skont il-każ, fi żmien biżżejjed għal dak il-għan, iżda fl-ebda każ mhux aktar minn tliet (3) xhur mid-data tas-sentenza, u jekk il-ħati jkun benefiċjarju minn kwalunkwe skema maħruġa mill-Awtorità, il-

Qorti għandha tordna wkoll ir-rifużjoni ta' kwalunkwe benefiċċju mogħti lill-istess ħati u, jew it-terminazzjoni *ipso jure* tal-kuntratt tal-kiri ta' akkomodazzjoni residenzjali allokat lilha, skont il-każ.

(3) Proċeduri fil-konfront ta' kwalunkwe persuna għal kwalunkwe reat kif imsemmi fis-subartikolu (1) għandhom jittieħdu quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), skont il-każ, bħala qrati ta' ġudikatura kriminali skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali:

Kap. 9.

Iżda minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 376(1)(b) tal-Kodiċi Kriminali, il-Qorti għandha, fuq talba tal-prosekuzzjoni jew tal-akkużat, tniżżel l-evidenza mogħtija mix-xhieda bil-mod provdut fl-artikolu 390(6) tal-Kodiċi Kriminali jew fi kwalunkwe liġi fis-seħħ dak iż-żmien.

Kap. 9.

Protezzjoni tad-data.
Miżjud: X.2023.12.

Kap. 586.

32. (1) L-ebda ħaġa f'dan l-Att ma għandha tippreġudika l-applikabbiltà tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR') u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data.

(2) Fejn l-Awtorità fil-kapaċità tagħha ta' kontrollur tad-data tipproċessa data personali dwar l-applikant jew il-benefiċjarju u, jew id-dipendenti tagħhom kif stabbiliti skont dan l-Att, hija għandha:

(*a*) tikkonforma mal-prinċipji relatati mal-ipproċessar tad-data personali skont l-Artikolu 5 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR');

(*b*) tapplika miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex tiżgura livell ta' sigurtà xieraq għar-riskju preżentat, u tipprevjeni abbuż jew aċċess illegali għal jew għat-trasferiment ta' data personali li tappartjeni għall-applikant jew għall-benefiċjarju u, jew id-dipendenti.

(3) Il-kontrollur għandu jżomm id-data personali tal-applikant, benefiċjarju u, jew tad-dipendenti tagħhom sakemm il-benefiċċju, sussidju u, jew servizz mogħti jibqa' fis-seħħ:

Iżda fejn l-applikazzjoni għal benefiċċju, sussidju u, jew servizz tiġi rifjutata, jew fejn dan il-benefiċċju, sussidju u, jew servizz jiġi revokat u, jew jitwaqqaf, tali data personali għandha tinżamm għall-finijiet ta' dan l-Att għal perjodu ta' ħames (5) snin mid-data tar-rifjut tal-applikazzjoni jew tar-revoka tad-deċiżjoni li jitwaqqaf il-benefiċċju, sussidju u, jew servizz tagħhom.

(4) Fejn l-Awtorità skont il-funzjonijiet tagħha skont dan l-Att tipproċessa informazzjoni b'rabta mal-verifikazzjoni u l-analisi ta' data personali fil-kuntest ta' investigazzjoni kontra frodi, l-Awtorità tista' tirrestringi d-drittijiet u l-obbligi provduti fl-Artikoli 14 sa 20 u l-

Artikolu 34 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR') skont l-Artikolu 23 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR'):

Iżda tali data personali għandha tkun biss ristretta fil-każ li l-Awtorità tirrifjuta l-applikazzjoni jew tirrevoka u, jew ma tkomplix il-benefiċċju, sussidju jew servizz tagħhom:

Iżda wkoll l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Awtorità maħtur skont l-Artikolu 37 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR') għandu jkun ikkonsultat kif xieraq f'waqtu fil-proċess kollu tal-applikazzjoni tar-restrizzjoni.

(5) Ir-restrizzjoni skont is-subartikolu (4) għandha tapplika biss fil-każ li din ir-restrizzjoni titqies bħala miżura meħtieġa u proporzjonata sabiex tipproteġi s-sorsi u l-kunfidenzjalità ta' informazzjoni legalment privileġġjata.

(6) L-Awtorità għandha tapplika r-restrizzjoni msemmija fis-subartikolu (4) sakemm ir-raġunijiet li jiġġustifikawhom jibqgħu applikabbli wara test tan-neċessità u proporzjonalità:

Iżda tali raġunijiet li jiġġustifikaw ir-restrizzjonijiet għandhom jiġu dokumentati u magħmula disponibbli lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data meta u kif meħtieġ.

(7) Fejn ir-raġunijiet għar-restrizzjoni ma jibqgħux japplikaw aktar, l-Awtorità għandha tneħħi r-restrizzjoni u tinforma lis-suġġett tad-data kkonċernat kif xieraq u tikkonforma mad-drittijiet u l-obbligi provduti fl-Artikoli 14 sa 20 u l-Artikolu 34 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR').

(8) L-Awtorità għandha tirrevedi l-applikazzjoni għar-restrizzjonijiet imsemmija f'dan l-Att kull sena u skont ir-riżultat ta' tali reviżjoni tinforma lis-suġġett tad-data kif xieraq.

(9) Għas-salvagwardja tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, il-kondizzjonijiet u s-salvagwardji li ġejjin għandhom japplikaw għal dokumenti, rapporti u data personali oħra pproċessati li huma soġġetti għar-restrizzjoni skont is-subartikolu (4):

(*a*) aċċess għal data ta' verifika u analisi minn awtoritajiet kompetenti għajr l-Awtorità ma għandux ikun permess sakemm ma jkunx provdut mil-liġi;

(*b*) l-Awtorità għandha żżomm rekord tal-awditjar tal-aċċess għad-data ta' verifika u analisi mill-awtoritajiet kompetenti, li jkun fih mill-inqas id-data tal-aċċess, id-dettalji identifikabbli tal-uffiċjal tal-Awtorità li jkollu aċċess għad-data,

l-awtorità kompetenti li tkun qiegħda tagħmel it-talba u l-iskop għall-aċċess. Tali rekord tal-awditjar għandu jinżamm sakemm id-data ta' verifika u analisi tinħażen f'konformità ma' dan l-Att;

(*ċ*) l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Awtorità għandu jżomm reġistru sabiex jirreġistra r-restrizzjonijiet applikati fir-rigward tat-talbiet magħmula mill-applikanti, benefiċjarji u, jew dipendenti tagħhom. Ir-reġistru għandu jinkludi d-dettalji tas-suġġetti tad-data, id-dritt li qed jintalab li jiġi eżerċitat li kien ristrett u l-iskop ta' tali restrizzjoni. Ir-restrizzjoni tad-drittijiet skont l-Artikolu 34 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) ('GDPR') għandha wkoll tiġi mniżżla fir-reġistru; u

(*d*) l-applikanti, benefiċjarji u, jew dipendenti tagħhom, fil-kapaċità tagħhom bħala suġġetti tad-data għandhom ikunu infurmati bl-applikazzjoni tar-restrizzjonijiet fuq id-drittijiet tagħhom billi jinformaw lis-suġġett tad-data kkonċernat bi tweġiba għat-talba sabiex jiġi eżerċitat kwalunkwe wieħed mid-drittijiet li qegħdin jiġu ristretti skont dan l-Att u bil-pubblikazzjoni tal-informazzjoni, sakemm dan ma jkunx ta' preġudizzju għall-fini tar-restrizzjoni:

Iżda l-Awtorità għandha tiġġustifika l-preġudizzju mitlub minnha lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data meta u fejn mitluba.